

HISTÓRIA DO BRASIL – CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS III

Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946)

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte.

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

TÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Federação e a República.

Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.

§ 1º A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os Territórios.

Art. 132. Não podem alistar-se eleitores:

I – os analfabetos;

Obs.: | durante a República, os analfabetos ficam privados de votar até a Constituição Federal de 1988.

II – os que não saibam exprimir-se na língua nacional;

III – os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.

Parágrafo único. Também não podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de ensino superior.

Parágrafo único. Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinhas, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 9, de 1964).

Obs.: | perceba que a alteração foi realizada com a tomada do poder pelos militares.

Art. 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei.

Obs.: | desde 1934, as mulheres conquistaram e mantiveram o direito ao voto.

Constituição de 1946:

- Elaborada por conservadores, latifundiários e exportadores;
- Mantinha um caráter nepotista e clientelista;
- Restrição à voz política popular;
- Fundamentada na democracia representativa;

Obs.: | assim como na maior parte do mundo, no Brasil também nunca houve democracia direta.

- Autonomia dos três poderes, liberdade de expressão e garantias individuais;
- Voto direto, com exceção de analfabetos e praças (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) para cargos executivos e legislativos municipais, estaduais e federais;
- Direitos trabalhistas, justiça do trabalho, *habeas corpus* e o direito de greve eram garantidos.



Prevista a possibilidade de livre associação para fins lícitos, o que afastava certo intervencionismo, mas essa medida foi desrespeitada pelo governo de Dutra, que caçou empregos de servidores alinhados à esquerda e entendidos como potenciais comunistas, além de declarar como ilegal o Partido Comunista.

- Eurico Gaspar Dutra foi ministro da guerra de Vargas;
- O governo Dutra coincidiu com os primeiros momentos da Guerra Fria;
- Início da república liberal democrática;
- Representou a continuidade dos conservadores no Brasil.

Com o Golpe Militar de 1964 e a outorga do Ato Institucional n. 1, ocorreu a primeira alteração da Constituição Federal de 1946, tornando a eleição presidencial um processo que deveria ocorrer por via indireta.

No Ato Institucional n. 2 ocorreu a extinção de partidos políticos até então atuantes e o estabelecimento do bipartidarismo.

Com o Ato Institucional n. 3, a eleição para Governador do Estado passa a ser por via indireta e os Prefeitos das capitais passaram a ser nomeados.



Ato Institucional N. 4

Considerando que a Constituição Federal de 1946, além de haver recebido numerosas emendas, já não atende às exigências nacionais;

Obs.: perceba como novas justificativas, a exemplo do Estado Novo de Vargas, serão apresentadas para a supressão de direitos e liberdades individuais, bem como a revogação da atual Constituição e estabelecimento de uma nova bem mais restritiva.

Considerando que se tornou imperioso dar ao País uma Constituição que, além de uniforme e harmônica, represente a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução;

Considerando que somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da obra revolucionária;

Considerando que ao atual Congresso Nacional, que fez a legislação ordinária da Revolução, deve caber também a elaboração da lei constitucional do movimento de 31 de março de 1964;

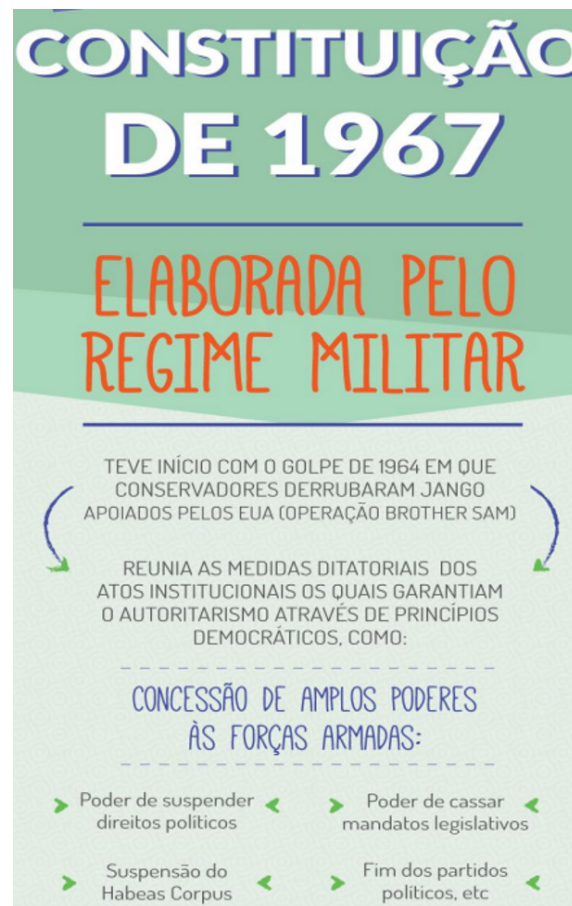
Considerando que o governo continua a deter os poderes que lhe foram conferidos pela Revolução; O Presidente da República resolve editar o seguinte Ato Institucional n. 4:

Art. 1º É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967.

§ 1º O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República.

Obs.: vale destacar que, em documentos oficiais da época, tem-se a menção à promulgação da Constituição de 1967; contudo, na prática, o que se teve foi a outorga porquanto o projeto foi enviado para avaliação praticamente pronto, sendo que o bipartidarismo estabelecido possuía dois lados com oposições não tão acentuadas e encabeçados pelos membros da ARENA e do MDB, sendo que a ARENA, que era de fato o partido apoiador da ditadura militar, possuía a maior base de representantes no parlamento.

Constituição de 1967



- Preocupou-se fundamentalmente com as questões de segurança nacional;
- Ampliou poderes do executivo;
- Restringiu direitos e liberdades para aqueles considerados subversivos;
- Direitos trabalhistas foram mantidos de acordo com as constituições anteriores.

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte.

Constituição do Brasil

TÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Brasil é uma República Federativa, constituída sob o regime representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido.

§ 2º São símbolos nacionais a bandeira e o hino vigorantes na data da promulgação desta Constituição e outros estabelecidos em lei.

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

Obs.1: é importante lembrar que Castelo Branco interveio nas discussões com um pensamento mais liberal e desejoso de que houvesse uma abertura para que as eleições voltassem a ser diretas e que os votos dos analfabetos pudessem ser contados.

Obs.2: vale destacar que muitas pessoas aprendia a “desenhar” o próprio nome de forma a simular que sabiam ler e escrever corretamente e, com isso, votarem para favorecer algum político que as influenciavam.

Art. 142. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos, alistados na forma da lei.

§ 1º o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei.

§ 2º Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes-a-oficiais, guardas-marinha, subtenentes, ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais.

§ 3º Não podem alistar-se eleitores:

- a) os analfabetos;
- b) os que não saibam exprimir-se na língua nacional;
- c) os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.

Obs.: vale lembrar que algumas alterações ocorreram em relação à Constituição Federal de 1967, como Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei da Anistia e a revogação de atos institucionais.

A Emenda Dante de Oliveira foi uma das maiores tentativas normativas em direção às eleições diretas, mas acabou sendo recusada, a despeito do amplo apoio popular.



15m



20m

O Governo de Sarney, que foi eleito junto a Tancredo Neves por via indireta, convoca a constituinte, em 1986, para a promulgação da Constituição Federal de 1988.

O Congresso Nacional, transformado em Assembleia, inaugura suas atividades constituintes em 1º de fevereiro de 1987. Pela primeira vez na história do país, e atendendo às pressões das novas formas de representação, são aceitas emendas populares, propostas por petições encaminhadas por pelo menos três organizações da “sociedade civil” acompanhadas por 30 mil assinaturas. Campanhas variadas circulam no país em favor da incorporação de medidas institucionais em favor dos trabalhadores, de minorias raciais e sexuais, da mulher, da criança e do jovem, pelo meio ambiente etc. Praticamente, todo brasileiro assinou pelo menos uma petição de direitos encaminhada à Assembleia Nacional Constituinte. História geral do Brasil / Maria Yedda Linhares. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Durante um ano e oito meses o Congresso se transformou no centro da vida pública nacional, e a sociedade se organizou para participar do debate constitucional em associações, comitês pró-participação popular, plenários de ativistas, sindicatos. Surgiram inúmeras formas de manifestação. A mais inovadora, as “emendas populares”, abarcava todo tipo de tema, e funcionou como um instrumento de democracia participativa — no fim do processo, foram encaminhadas 122 emendas populares à Constituinte, contendo mais de 12 milhões de assinaturas.

Schwarcz, Lilia Moritz; Starling, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia (p. 829). Companhia das Letras. Edição do Kindle.

Isso mostra por que a Constituição Federal de 1988 é tão grande e abrangente e qual o motivo de ter levado tanto tempo para ser elaborada.

Os representantes de diversos estamentos da sociedade buscaram ter as suas demandas contempladas no documento, mas muitos constitucionalistas criticam a Constituição Federal de 1988 por conta de sua extensão excessiva.

Constituição de 1988 (Cidadã)

Assembleia Constituinte eleita em 1986 e em exercício desde 1987;

- Promulgada em outubro de 1988;

Assegurava:

- Estado republicano, presidencialista, garantidor do liberalismo e da propriedade privada;
- Três poderes e voto obrigatório (Maiores de 18 anos e menores de 70 anos);
- Voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos;

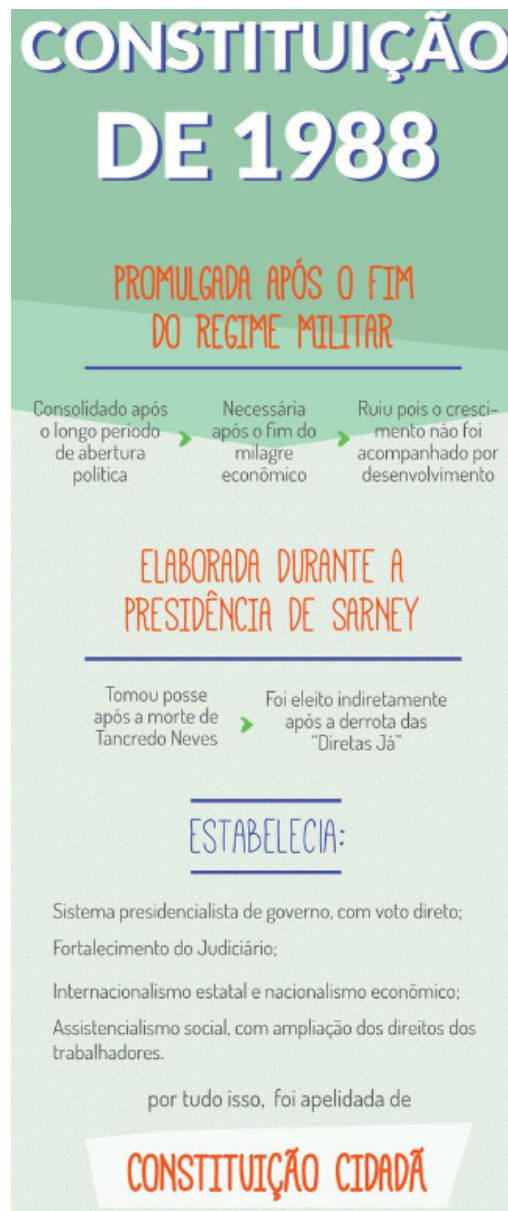
Obs.: | é a primeira vez em 100 anos que o analfabeto pode votar (a primeira vez dentro do sistema republicano).

- Direitos trabalhistas garantidos;
- Estado como agente regulador da economia;
- Forças armadas: instrumento que garantia a ordem interna e segurança externa;
- Direito das comunidades indígenas (terra, língua e tradições);

Obs.: | os olhares para as terras dos povos originários começam a ter um novo tratamento e a posse passa a ser assegurada a esses grupos.

- Terras improdutivas podem ser desapropriadas para fins sociais;
- Criação de medidas provisórias, que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis que só posteriormente serão examinadas pelo Congresso Nacional.

Em suma, a Constituição Federal de 1988, promulgada após o regime militar brasileiro, foi elaborada durante a presidência de José Sarney, não sendo um fruto direto do movimento “Diretas Já”, estabelece o sistema presidencialista através do voto direto e fortalece novamente o judiciário, ampliando ideias de assistência social e a contemplação do acervo de direitos.



Por conta de tantos pontos voltados para os mais diferentes grupos da sociedade e a busca pelo bem-estar social faz com que a Constituição Federal de 1988 seja conhecida como “Constituição Cidadã”.



O Jornal do Brasil traz cena icônica com Ulysses Guimarães erguendo o texto constitucional trabalhado durante dois anos para que fosse posto em prática a partir de 1988, ano do centenário da abolição da escravidão e próximo do centenário da República.



Ulysses Guimarães comemorando a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A Constituição, aprovada em 5 de outubro de 1988, apresenta 245 artigos e 70 disposições transitórias, tratando de vastíssima gama de assuntos.

É a mais democrática Constituição brasileira e a com maior preocupação com os chamados direitos sociais. Estabelecia eleições diretas, em dois turnos, para presidente, governadores e prefeitos, com mandato de cinco anos; o presidencialismo como forma de governo; a independência dos Três Poderes; restringe a atuação das Forças Armadas; voto facultativo, extensivo aos analfabetos e maiores de 16 anos por iniciativa própria.

Porém, a característica mais importante da Constituição de 1988, que lhe valeu o epíteto de “Constituição Cidadã”, foi a incorporação de uma série de direitos civis e sociais.

Os direitos civis clássicos são amplamente assegurados (liberdade de expressão, reunião, privacidade garantida, a inviolabilidade do domicílio, da correspondência e das comunicações e a proibição de prisão sem decisão judicial).

Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) recuperaram, e ampliam, suas prerrogativas, constituindo-se em um freio face às pretensões do Poder Executivo.

Estabelecem-se, ainda, como exigia o Novo Sindicalismo, liberdade sindical e a proibição de intervenção por parte do governo.

A tortura e o racismo são transformados em crimes inafiançáveis.

A Constituição ocupa-se, ainda, com uma série de garantias trabalhistas, desde muito requeridas pelos sindicatos.

A jornada de trabalho é estabelecida em 44 horas semanais, enquanto nos países industrializados mais avançados, como a Alemanha, já se luta por 36 horas semanais; universaliza e garante o direito de greve, inclusive dos funcionários públicos.

No capítulo mais controvertido, cria a licença-paternidade, de 5 dias, e estende a licença-maternidade para 120 dias; transforma as demissões, ao tentar criar garantias para o empregado, em um grande ônus para o empregador ao determinar o pagamento de uma multa de 40% sobre o valor do FGTS por demissões imotivadas. Uma das consequências indesejadas de tal legislação será a expansão do trabalho terceirizado.

Obs.: a prova vai cobrar essa perspectiva histórica, embora existam outras versões e fontes, deve-se seguir, para fins do certame, o que se tem como “versão oficial”.

É interessante que até mesmo carreiras militares seguem a bibliografia aqui apresentada, então é muito difícil que outras visões sejam aceitas nos certames.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
